



P U T U S A N
Nomor 1249 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ARIEF PRAWIRO;**
- 2. FENNY TAN;**

kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Linga Mega Kuningan, Blok E.6.1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Richard Latuihamallo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Singosari I Selatan, Nomor 6, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

- 1. PT SINAR MAS MULTIFINANCE**, berkedudukan di Jalan Lombok, Nomor 71, Jakarta, yang diwakili oleh Ricky Faerus selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Steven Wijaya dan kawan-kawan, Para Karyawan pada *Legal Staff* PT Sinar Mas *Multifinance*, beralamat di Jalan Lombok, Nomor 71, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;
- 2. DAHLIA, S.H.**, Notaris, beralamat di Jalan Pluit Karang Utara, Nomor 18 L, Blok J - I Selatan, RT 20, RW 2, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 23, Semarang;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1249 K/Pdt/2023



Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dalam keputusan provisi, untuk menghentikan segala kegiatan usaha apapun di atas tanah dan bangunan, tanah seluas $\pm 2.525 \text{ m}^2$ dan bangunan seluas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ setempat dikenal dengan Mall Majapahit, beralamat di Jalan Brigjend. Sudiarto, Nomor 198, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Semarang, hingga keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam keseluruhannya;
2. Menyatakan sita jaminan atas tanah dan bangunan:
 - a. Tanah dan bangunan Ruko Bank Sinar Mas, Jalan Sultan Agung, Nomor 105-106, berupa Ruko Sultan Agung, Nomor 9, Semarang, Wonotingal, Candisari Semarang;
 - b. Tanah dan bangunan Bank Sinar Mas, berlokasi di Gang Tengah, Nomor 9, Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
 - c. Bangunan dan tanah, berlokasi di Jalan Pluit Karang Utara, Nomor 18 L, Blok J - I Selatan, RT 20, RW 2, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;adalah baik sah dan berharga (*goeden van waarde te verklaren*);
3. Menyatakan sita jaminan atas tanah seluas $\pm 2.525 \text{ m}^2$ dan bangunan seluas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Brigjend. Sudiarto, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Semarang setempat dikenal dengan Mall Majapahit sertifikat:

- Hak Milik Nomor 338/Gayamsari, seluas $\pm 440 \text{ m}^2$, atas nama Arief Prawiro;
- Hak Guna Bangunan Nomor 38/Gayamsari, seluas $\pm 513 \text{ m}^2$, atas nama Arief Prawiro;
- Hak Milik Nomor 139/Gayamsari, seluas $\pm 1.203 \text{ m}^2$, atas nama Arief Prawiro;
- Hak Guna Bangunan Nomor 2690/Gayamsari, seluas $\pm 330 \text{ m}^2$, atas nama Arief Prawiro;
- Hak Milik Nomor 918/Gayamsari, seluas $\pm 39 \text{ m}^2$, atas nama Arief Prawiro;

adalah baik sah dan berharga;

4. Menyatakan tanah seluas $\pm 2.525 \text{ m}^2$ dan bangunan seluas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ objek sengketa setempat dikenal dengan Mall Majapahit, beralamat di Jalan Brigjend. Sudiarto, Nomor 198, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Semarang adalah sah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan akta pengikatan diri untuk melakukan jual beli akta kuasa masing-masing:
 - a. Akta Nomor 07, tanggal 14 Maret 2014, perihal pengikatan diri untuk melakukan jual-beli dan Akta Kuasa Nomor 08, tanggal 14 Maret 2014, untuk tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 338/Gayamsari, seluas $\pm 440 \text{ m}^2$, atas nama Penggugat 1 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - b. Akta Nomor 09, tanggal 14 Maret 2014, perihal pengikatan diri untuk melakukan jual-beli dan Akta Kuasa Nomor 10, tanggal 14 Maret 2014, untuk tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 38/Gayamsari, seluas $\pm 513 \text{ m}^2$, atas nama Penggugat 1 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - c. Akta Nomor 11, tanggal 14 Maret 2014, perihal pengikatan diri untuk melakukan jual-beli dan Akta Kuasa Nomor 12, tanggal 14

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1249 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2014, untuk tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Gayamsari, seluas $\pm 1.203 \text{ m}^2$, atas nama Penggugat 1 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

- d. Akta Nomor 13, tanggal 14 Maret 2014, perihal pengikatan diri untuk melakukan jual-beli dan Akta Kuasa Nomor 14, tanggal 14 Maret 2014, untuk tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2690/Gayamsari, seluas $\pm 330 \text{ m}^2$, atas nama Penggugat 1 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- e. Akta Nomor 15, tanggal 14 Maret 2014, perihal pengikatan diri untuk melakukan jual-beli dan Akta Kuasa Nomor 16, tanggal 14 Maret 2014, untuk tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 918/Gayamsari, seluas $\pm 39 \text{ m}^2$, atas nama Penggugat 1 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I membalik nama sertifikat guna melakukan perubahan hak milik atau peralihan atas 5 sertifikat atas nama Arief Prawiro masing-masing yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 338/Gayamsari, seluas $\pm 440 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Desa Gayamsari, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Mei 1984, Nomor 8028/1984, Sertifikat tertanggal 20 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Semarang atas nama Arief Prawiro;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 38/Gayamsari, seluas $\pm 513 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Gayamsari, diuraikan dalam Gambar Situasi 11 Januari 1995 Nomor 324/ 1995, Sertifikat tertanggal 16 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang atas nama Arief Prawiro;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Gayamsari, seluas $\pm 1.203 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Gayamsari, diuraikan dalam Surat Ukur 20 Januari 2006, Sertifikat tertanggal 1 Februari 2006

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1249 K/Pdt/2023



Nomor 7/Gayamsari/2006, Sertifikat tertanggal 1-2-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang atas nama Arief Prawiro;

d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2690/Gayamsari, seluas $\pm 330 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Gayamsari, diuraikan dalam Surat Ukur 5 Oktober 2009, Nomor 00434/Gayamsari/2009, Sertifikat tertanggal 14 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang atas nama Arief Prawiro Oei;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor 918/Gayamsari seluas $\pm 39 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Gayamsari, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 16-8-1995 Nomor 6191/1995, Sertifikat tertanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang atas nama Arief Prawiro Oei;

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menghukum Penggugat I untuk membayar kepada Tergugat I uang pinjaman kredit sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang menjadi kewajiban Penggugat I kepada Tergugat I;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I menduduki bangunan objek sengketa dikenal dengan Mall Majapahit, beralamat di Jalan Brigjend. Sudiarto, Nomor 198, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Semarang adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah;
9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa tanah dan bangunan dikenal dengan Mall Majapahit, beralamat di Jalan Brigjend. Sudiarto, Nomor 198, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Semarang diserahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti sediakala dan bila perlu dengan menggunakan aparat hukum sesuai undang-undang yang berlaku;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



11. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan sosial masyarakat yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian pada Para Penggugat sebesar Rp104.000.000.000,00 (seratus empat miliar rupiah) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan rincian:

A. Kerugian materiil:

a. Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I sejak tahun 2014 (6 tahun);

Objek sengketa apabila disewakan luas bangunan $\pm 5300 \text{ m}^2$ maka sewa perhitungan adalah:

Sewa 1 tahun $\times$ Rp4.000.000.000,00 $\times$ 6 tahun $\pm$ Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);

b. Nilai objek sengketa apabila dijualkan saat ini sesuai NJOP saat ini dapat dihasilkan luas tanah $\pm 5300 \text{ m}^2$, luas bangunan = 5200 m^2 NJOP sebesar Rp10.000.000,00, lokasi tanah & bangunan dilokasi per - meter $\pm 20.0000.000,00$ (dua puluh juta rupiah) apabila dijual keuntungan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

B. Kerugian imateriil:

Selain kerugian secara materi, perbuatan melawan hukum dari Tergugat telah membawa kerugian immateriil/mental kepada Para Penggugat membuat *stress* secara psikis bertahun-tahun karena dipersulit memperoleh hak senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

13. Bahwa apabila ternyata Para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu



juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap;

14. Menyatakan keputusan dalam dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Pengadilan Negeri Semarang dalam peradilan yang baik, adil dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *incompetency/exceptio declinatoire*/Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara absolut (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
3. Mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutus perkara ini (kompetensi relatif);
4. Gugatan *error in persona*:
 - Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PN Smg., tanggal 16 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I dan II;
- Menghukum Penggugat I dan II membayar biaya perkara sebesar Rp1.409.000,00 (satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 134/PDT/2022/PT SMG., tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 202, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.K/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 449/Pdt.G/2020/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dalam keseluruhannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 449/Pdt.G/ 2020/PN Smg., tanggal 16 Juni 2021 *juncto* Putusan Nomor 134/PDT/ 2022/PT SMG., tanggal 24 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam keseluruhannya;
2. Menyatakan sita jaminan atas tanah dan bangunan:
 - a. Tanah dan bangunan Ruko Bank Sinar Mas, Jalan Sultan Agung, Nomor 105-106, berupa Ruko Sultan Agung, Nomor 9, Semarang, Wonotingal, Candisari Semarang;
 - b. Tanah dan bangunan Bank Sinar Mas, berlokasi di Gang Tengah, Nomor 9, Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bangunan dan tanah, berlokasi di Jalan Pluit Karang Utara, Nomor 18 L, Blok J - I Selatan, RT 20, RW 2, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
adalah baik sah dan berharga (*goeden van waarde te verklaren*);
3. Menyatakan sita jaminan atas tanah seluas $\pm 2525 \text{ m}^3$ dan bangunan seluas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Brigjend. Sudiarto, Nomor 198, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Semarang setempat dikenal dengan Mall Majapahit sertifikat:
- Hak Milik Nomor 338/Gayamsari seluas $\pm 440 \text{ m}^2$, atas nama Arief Prawiro;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 38/Gayamsari seluas $\pm 513 \text{ m}^2$, atas nama Arief Prawiro;
 - Hak Milik Nomor 139/Gayamsari seluas $\pm 1.203 \text{ m}^2$, atas nama Arief Prawiro;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 2690/Gayamsari seluas $\pm 330 \text{ m}^2$, atas nama Arief Prawiro;
 - Hak Milik Nomor 918/Gayamsari seluas $\pm 39 \text{ m}^2$, atas nama Arief Prawiro;
- adalah baik sah dan berharga;
4. Menyatakan tanah seluas $\pm 2525 \text{ m}^2$ dan bangunan seluas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ objek sengketa setempat dikenal dengan Mall Majapahit, beralamat di Jalan Brigjend. Sudiarto, Nomor 198, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Semarang adalah sah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan akta pengikatan diri untuk melakukan jual beli akta kuasa masing-masing:
- a. Akta Nomor 07, tanggal 14 Maret 2014, perihal pengikatan diri untuk melakukan jual-beli dan Akta Kuasa Nomor 08, tanggal 14 Maret 2014, untuk tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 338/Gayamsari, seluas $\pm 440 \text{ m}^2$, atas nama Penggugat 1 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1249 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Nomor 09, tanggal 14 Maret 2014, perihal pengikatan diri untuk melakukan jual-beli dan Akta Kuasa Nomor 10, tanggal 14 Maret 2014, untuk tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 38/Gayamsari, seluas ± 513 m², atas nama Penggugat 1 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- c. Akta Nomor 11, tanggal 14 Maret 2014, perihal pengikatan diri untuk melakukan jual-beli dan Akta Kuasa Nomor 12, tanggal 14 Maret 2014, untuk tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Gayamsari, seluas ± 1.203 m², atas nama Penggugat 1 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- d. Akta Nomor 13, tanggal 14 Maret 2014, perihal pengikatan diri untuk melakukan jual-beli dan Akta Kuasa Nomor 14, tanggal 14 Maret 2014, untuk tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2690/Gayamsari, seluas ± 330 m², atas nama Penggugat 1 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- e. Akta Nomor 15, tanggal 14 Maret 2014, perihal pengikatan diri untuk melakukan jual-beli dan Akta Kuasa Nomor 16, tanggal 14 Maret 2014, untuk tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 918/Gayamsari, seluas ± 39 m², atas nama Penggugat 1 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I membalik nama sertifikat guna melakukan perubahan hak milik atau peralihan atas 5 sertifikat atas nama Arief Prawiro masing-masing yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 338/Gayamsari, seluas ± 440 m², terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Desa Gayamsari, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Mei 1984, Nomor 8028/1984, Sertifikat tertanggal 20 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Semarang atas nama Arief Prawiro;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 38/Gayamsari, seluas ± 513 m², terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Gayamsari, diuraikan dalam

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1249 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar Situasi 11 Januari 1995 Nomor 324/ 1995, Sertifikat tertanggal 16 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang atas nama Arief Prawiro;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Gayamsari, seluas $\pm 1.203 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Gayamsari, diuraikan dalam Surat Ukur 20 Januari 2006, Sertifikat tertanggal 1 Februari 2006 Nomor 7/Gayamsari/2006, Sertifikat tertanggal 1-2-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang atas nama Arief Prawiro;

d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2690/Gayamsari, seluas $\pm 330 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Gayamsari, diuraikan dalam Surat Ukur 5 Oktober 2009, Nomor 00434/Gayamsari/2009, Sertifikat tertanggal 14 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang atas nama Arief Prawiro Oei;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor 918/Gayamsari seluas $\pm 39 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Gayamsari, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 16-8-1995 Nomor 6191/1995, Sertifikat tertanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang atas nama Arief Prawiro Oei;

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menghukum Penggugat I untuk membayar kepada Tergugat I uang pinjaman kredit sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang menjadi kewajiban Penggugat I kepada Tergugat I;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I menduduki bangunan objek sengketa dikenal dengan Mall Majapahit, beralamat di Jalan Brigjend. Sudiarto, Nomor 198, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Semarang adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah;



9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa tanah dan bangunan dikenal dengan Mall Majapahit, beralamat di Jalan Brigjend. Sudiarto, Nomor 198, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Semarang diserahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala dan bila perlu dengan menggunakan aparat hukum sesuai undang-undang yang berlaku;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan sosial masyarakat yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian pada Para Penggugat sebesar Rp104.000.000.000,00 (seratus empat miliar rupiah) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan rincian:
 - A. Kerugian materiil:
 - a. Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I sejak tahun 2014 (6 tahun);
Objek sengketa apabila disewakan luas bangunan $\pm 5300 \text{ m}^2$ maka sewa perhitungan adalah:
Sewa 1 tahun x Rp4.000.000.000,00 x 6 tahun $\pm$ Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
 - b. Nilai objek sengketa apabila dijualkan saat ini sesuai NJOP saat ini dapat dihasilkan luas tanah $\pm 5300 \text{ m}^2$, luas bangunan = 5200 m^2 NJOP sebesar Rp10.000.000,00, lokasi tanah & bangunan dilokasi per - meter $\pm 20.0000.000,00$ (dua puluh juta rupiah) apabila dijual keuntungan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
 - B. Kerugian imateriil:



Selain kerugian secara materi, perbuatan melawan hukum dari Tergugat telah membawa kerugian immateriil/mental kepada Para Penggugat membuat *stress* secara psikis bertahun-tahun karena dipersulit memperoleh hak senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

13. Bahwa apabila ternyata Para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan perkara *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap;

14. Menyatakan keputusan dalam dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang sudah tepat dan benar, bahwa pokok permasalahan dalam perkara adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II;



- Bahwa Penggugat II memberi kuasa dan persetujuan kepada Penggugat I persetujuan menjual dan/atau melepaskan hak atas bangunan 5 bidang tanah dan bangunan masing-masing Hak Milik Nomor 338, Hak Guna Bangunan Nomor 38, Hak Guna Bangunan Nomor 139, Hak Milik Nomor 2690 dan Hak Milik Nomor 918;
- Bahwa dengan demikian perolehan 5 bidang tanah dan bangunan yang telah bersertifikat atas nama Arief Prawiro menjadi milik PT Sinar Mas *Multifinance* telah melalui mekanisme hukum yang berlaku dan dilakukan berdasarkan perikatan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan sebagai konsekuensinya berlakulah Pasal 1338 KUHPerdara yaitu azas *pacta sunt servanda* berlaku sebagai undang-undang kepada para pihak yang membuatnya, dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ARIEF PRAWIRO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ARIEF PRAWIRO dan 2. FENNY TAN**, tersebut;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1249 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. **PANITERA**
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1249 K/Pdt/2023